

Diskriminace uchazečů o zaměstnání na trhu práce: Zpráva z korespondenčního experimentu v České republice

Výzkumná zpráva veřejného ochránce práv a Masarykovy
univerzity, 2026

Výzkum provedený Masarykovou univerzitou



Obsah

Poslání ombudsmana	3
Slovník užitých pojmů	4
Seznam použitých zkratk	Chyba! Záložka není definována.
Úvodní slovo	6
Shrnutí	8
Právní úprava	9
1. Zákaz diskriminace z důvodu věku při přijímání do zaměstnání	9
1.1 Zákaz diskriminace	9
1.2 Výjimky ze zákazu diskriminace	10
1.3 Pracovní inzerce	12
1.4 Pracovní pohovor a zakázané otázky	13
2. Limity účinné obrany proti diskriminaci	14
2.1 Nedostatek informací na straně uchazečů o zaměstnání	14
2.2 Indicie, že k diskriminaci došlo, a důkazy o diskriminaci	15
3. Možnosti obrany proti diskriminaci	17
3.1 Podnět veřejnému ochránci práv	17
3.2 Podnět příslušnému inspektorátu práce	18
3.3 Antidiskriminační žaloba	19
4. Dobrá praxe zaměstnavatelů	20
Výzkum diskriminačního jednání na trhu práce	22
1. Design experimentu	22
2. Zdroj dat	23
3. Výsledky	24
3.1 Diskriminace na základě věku	25
3.2 Limity evidence pracovních míst ve vztahu k cizincům ze třetích zemí	26



Poslání ombudsmana

Ombudsman je nezávislý a nestranný. Z výkonu své funkce je odpovědný Poslanecké sněmovně, která ho zvolila. Má jednoho voleného zástupce, kterého pověřuje výkonem části své působnosti. Se svými poznatky průběžně seznamuje veřejnost prostřednictvím médií, internetu, sociálních sítí, odborných seminářů, kulatých stolů a konferencí. Svá nejdůležitější zjištění a doporučení každoročně shrne ve výroční zprávě pro Poslaneckou sněmovnu.

Ombudsman **běžně**

- sleduje a prosazuje naplňování základních práv a svobod,
- prověřuje postup úřadů,
- chrání lidi před špatným zacházením tím, že systematicky navštěvuje různá zařízení a sleduje průběh vyhoštění cizinců z České republiky,
- pomáhá obětem diskriminace (prosazuje právo na rovné zacházení),
- pomáhá občanům Evropské unie diskriminovaným kvůli státní příslušnosti (prosazuje právo na volný pohyb občanů Evropské unie) a
- sleduje a prosazuje dodržování práv lidí s postižením.

Kromě toho má ombudsman **zvláštní oprávnění**. Může

- doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu a ratifikaci (schválení platnosti) mezinárodní smlouvy,
- navrhnout Ústavnímu soudu zrušení podzákonného právního předpisu nebo vstoupit do řízení před Ústavním soudem o zrušení právního předpisu,
- podat správní žalobu k ochraně veřejného zájmu,
- navrhnout správnímu soudu, aby zrušil opatření obecné povahy a
- podat kárnou žalobu na předsedu nebo místopředsedu soudu.

Výzkumy a analýzy ombudsman provádí zejména v oblastech

- základních práv a svobod,
- práva na rovné zacházení a
- práv lidí s postižením,

a to za účelem jejich ochrany a prosazování.



Slovník užitých pojmů

Korespondenční experiment – výzkumná metoda, při které výzkumník stimuluje a sleduje chování testovaného objektu výzkumu (např. zaměstnavatele) v jeho přirozeném prostředí výhradně prostřednictvím korespondence (textové zprávy, e-maily, dopisy apod.).

Diskriminace je rozdílné zacházení s lidmi ve srovnatelné situaci, a to

- v některé ze zákonem vymezených oblastí, včetně oblasti práce a zaměstnání, a
- na základě některého ze zákonem stanovených důvodů včetně důvodu věku.

V oblasti práce a zaměstnání platí široký zákaz diskriminace, který pokrývá víceméně všechny situace, se kterými se mohou uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci setkat.

Diskriminace se posuzuje primárně podle antidiskriminačního zákona.

V pracovněprávních vztazích na ni dopadají také zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, které na antidiskriminační zákon v mnohém odkazují, některá ustanovení ale rozšiřují.

Diskriminace nemusí být záměrná. Důležitý je výsledek, ne úmysl.

Diskriminační důvod je takový důvod, na základě něhož je zakázáno člověka znevýhodnit. Podle antidiskriminačního zákona mezi tyto důvody patří: rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor a v některých případech také státní příslušnost. Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti obsahují navíc další diskriminační důvody (například politické přesvědčení či členství v odborech).

Přípustné formy rozdílného zacházení představují výjimky ze zákazu diskriminace, tedy situace, kdy je možné rozlišovat mezi zaměstnanci na základě diskriminačního důvodu.

Přímá diskriminace je základním typem diskriminace. Je to jednání nebo opomenutí, kdy se s někým zachází odlišně, než by se zacházelo s jiným člověkem ve srovnatelné situaci, a to z některého ze zákonem vymezených diskriminačních důvodů.

O diskriminaci se v oblasti práce a zaměstnání nejedná, pokud je k rozdílnému zacházení dán věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce a požadavky na zaměstnance jsou této povaze přiměřené.

Příkladem přímé diskriminace může být zaměstnavatel, který odmítá zaměstnat Romy.

Nepřímá diskriminace je jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení či praxe dojde ke znevýhodnění zákonem chráněné skupiny (skupiny vymezené diskriminačním důvodem, např. lidí s postižením). Toto ustanovení či praxi



přítom nelze rozumně ospravedlnit. Při podezření na nepřímou diskriminaci je vždy nutné zkoumat, zda namítaná praxe není odůvodnitelná legitimním cílem, případně zda prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

Příklad: Zaměstnavatel umožní jazykovou výuku pouze zaměstnancům pracujícím na plný úvazek. To může být na první pohled opatření, které nesouvisí s žádným diskriminačním důvodem. Pokud ale u zaměstnavatele pracují na částečný úvazek převážně rodiče sladující práci s péčí o děti, může být takové pravidlo nepřímou diskriminací z důvodu rodičovství.

Obtěžování je nežádoucí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti člověka a vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo urážlivého prostředí. Pokud souvisí s některým z diskriminačních důvodů, může se jednat o formu diskriminace.

Příklad: Kolegové se zaměstnanci vysmívají pro jeho sexuální orientaci a opakovaně na toto téma před ním vtipkují. Zaměstnavatel se o tom dozví, jednání svých zaměstnanců ale bagatelizuje.

Pokyn k diskriminaci je jednání, kdy osoba v nadřízené pozici dává jinému pokyn, aby diskriminoval třetí osobu.

Navádění k diskriminaci je jednání, kdy osoba jiného přesvědčuje, podněcuje nebo jinak motivuje k diskriminačnímu jednání.

Věk je jako jeden z diskriminačních důvodů vyjmenovaný v antidiskriminačním zákoně. Chránění z důvodu věku jsou mladší i starší zaměstnanci. Obtížné postavení na trhu práce mají obzvláště zaměstnanci předdůchodového a důchodového věku.

Antidiskriminační žaloba je žaloba, kterou se žalobce domáhá nároků podle antidiskriminačního zákona. Může se domáhat upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminačního zásahu, přiměřeného zadostiučinění a náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Orgány inspekce práce (Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce) jsou správní orgány, které vykonávají kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů včetně zákazu diskriminace v oblasti práce a zaměstnání. Mohou ukládat opatření k nápravě a sankce za porušení právních předpisů.



Úvodní slovo

Rovný přístup k zaměstnání patří mezi základní předpoklady spravedlivě fungující společnosti. Pokud jsou lidé při hledání práce znevýhodňováni z důvodů, které nesouvisí s jejich schopnostmi nebo kvalifikací, dochází nejen k porušení zásady rovného zacházení, ale také ke ztrátě cenného lidského potenciálu. Diskriminace na trhu práce proto nepředstavuje problém pouze pro jednotlivce, kteří jí čelí, ale i pro společnost jako celek.

V souvislosti se stárnutím populace považují za zvlášť důležité věnovat pozornost postavení starších osob na trhu práce. Praxe ukazuje,¹ že lidé mohou při hledání zaměstnání narážet na překážky spojené s hledáním zaměstnání v předdůchodovém věku, tedy v období, kdy mají často dlouholeté pracovní zkušenosti a vysokou míru odbornosti. **Výsledky této studie však naznačují, že znevýhodnění na základě věku se projevuje již u lidí ve středním věku a s přibývajícím věkem se zvyšuje.**

Veřejný ochránce práv byl zákonem pověřen také rolí národního orgánu pro rovné zacházení. Vedle pomoci jednotlivým osobám proto považují za důležité věnovat se také systematickému sledování a výzkumu diskriminace. Pouze pokud budeme mít k dispozici spolehlivá data o tom, jak diskriminace na trhu práce skutečně funguje, můžeme hledat účinné způsoby, jak jí předcházet.

Jedním z nástrojů, který umožňuje zachytit méně viditelné formy diskriminace, je situační testování. Tato experimentální metoda umožňuje sledovat chování zaměstnavatelů v reálných situacích a porovnávat jejich reakce na uchazeče o zaměstnání. V zahraničí jde o běžně využívaný výzkumný přístup, zatímco v českém prostředí je jeho využití zatím poměrně omezené. Považují proto za důležité tuto metodologii dále rozvíjet a podporovat její využívání při studiu diskriminace.

Předkládaná studie využívá právě tuto metodu. Prostřednictvím korespondenčního experimentu sleduje, zda určité charakteristiky uchazečů ovlivňují pravděpodobnost pozitivní reakce zaměstnavatelů na jejich žádost o zaměstnání. Výzkum se zaměřuje zejména na otázku, zda se na českém trhu práce projevuje znevýhodnění uchazečů z důvodu věku již u osob ve středním věku.

Velmi si vážím spolupráce s Masarykovou univerzitou, jejíž výzkumný tým experiment realizoval. Propojení institucí veřejné správy s akademickým prostředím považují za cenné. Pomáhá nám lépe porozumět tomu, jak trh práce skutečně funguje a jaké podoby může diskriminace mít.

1 Výzkumný institut práce a sociálních věcí. Nový policy brief z RILSA: o věkové diskriminaci na trhu práce. Online, aktualita. 29. ledna 2026. Dostupné z: <https://www.rilsa.cz/2026/01/novy-policy-brief-z-rilsa-o-vekove-diskriminaci-na-trhu-prace/> [cit. 2026-04-28].



Věřím, že tato výzkumná zpráva přispěje k lepšímu porozumění tomu, jaké překážky mohou někteří lidé při hledání zaměstnání zažívat. Zjištění mohou být podnětem pro odbornou diskusi, tvorbu veřejných politik i pro reflexi praxe zaměstnavatelů. Rovné zacházení totiž není jen právní povinností – je také předpokladem spravedlivého a efektivního pracovního trhu.

JUDr. Vít Alexander Schorm
zástupce veřejné ochránkyně práv a ochránce práv dětí



Shrnutí

Studie ukázala, že

- **diskriminace na základě věku při hledání zaměstnání se projevuje již u osob ve středním věku**, přestože její intenzita je spíše mírná a odlišnosti v reakcích zaměstnavatelů nejspíše souvisejí se segmentem trhu práce;
- **uchazeči s českým občanstvím mají výrazně nižší pravděpodobnost pozitivní reakce u pozic inzerovaných jako vhodné pro cizince ze třetích zemí.**

Zjištění mají význam pro výzkum i pro tvorbu veřejných politik. Naznačují, že

- **diskriminace na trhu práce kvůli věku se netýká jen nejstarších a nejmladších skupin uchazečů**, jak je běžně známo, ale **projevuje se již u lidí ve středním věku**;
- část inzerovaných pozic v databázi Úřadu práce ČR nemusí být reálně otevřená všem uchazečům;
- databáze volných míst spravovaná Úřadem práce ČR nemusí plně odrážet skutečnou strukturu poptávky po práci;
- **při plánování politik zaměstnanosti může stát pracovat s neúplnými a systematicky zkreslenými informacemi.**

Výzkum dále prokázal, že **korespondenční experiment může být účinný nástroj pro odhalování méně viditelných forem diskriminace na trhu práce.**



Právní úprava

Výběr nového zaměstnance je v kompetenci zaměstnavatele. Ten si tak může zvolit, jakým způsobem osloví potenciální uchazeče o zaměstnání a na základě jakých kritérií vybere toho pravého nového zaměstnance.² Měl by však jednotlivé kandidáty posuzovat z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností.³ Důležitým limitem svobody zaměstnavatele je mimo jiné zákaz diskriminace – až na výjimky nelze odmítnout uchazeče jen z toho důvodu, že se např. jedná o Roma, ženu nebo staršího člověka.

1. Zákaz diskriminace z důvodu věku při přijímání do zaměstnání

1.1 Zákaz diskriminace

Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace z důvodu věku při přijímání do zaměstnání zakotvuje v českém právním řádu především **antidiskriminační zákon**.⁴ Tento zákon obsahuje definice různých forem diskriminace, stanovuje výjimky ze zákazu diskriminace (tzv. přípustné formy rozdílného zacházení) a upravuje právní prostředky ochrany před diskriminací. Zákaz diskriminace v přístupu k zaměstnání obsahuje také zákon o zaměstnanosti⁵ a zákony upravující služební poměry.

V oblasti přístupu k zaměstnání se nejčastěji setkáváme s diskriminací přímou. **Přímá diskriminace** je základním typem diskriminace. Je to jednání nebo opomenutí, kdy se s někým zachází odlišně, než by se zacházelo s jiným člověkem ve srovnatelné situaci, a to z některého ze zákonem vymezených diskriminačních důvodů. Příkladem přímé diskriminace je postup zaměstnavatele, který odmítne uchazeče o zaměstnání z důvodu jeho věku.

Ochránce se zabýval⁶ ustanovením kolektivní smlouvy, podle něhož se zaměstnavatel zavazuje uvolňovat pracovní místa či místa případně vytvořená obsazovat přednostně zaměstnanci v produktivním věku. Podle ochránce toto ujednání odporuje zákazu

2 V některých případech je výběr nových zaměstnanců právními předpisy upraven blíže. Je tomu tak především v případě přijímání státních zaměstnanců do služebních poměrů.

3 To vychází z ustanovení § 30 odst. 1 zákoníku práce.

4 Tím není dotčeno, že zákaz diskriminace vyvěrá i z ústavního pořádku a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, jakož i z unijního práva.

5 Ustanovení § 4 a 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

6 Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 6. června 2016, sp. zn. 182/2013/DIS, [eso.ochrance.cz](https://www.eso.ochrance.cz).



diskriminace a k části, která z nabídky nových míst vylučuje zaměstnance v jiném než produktivním věku, se tak nepřihlíží.

Vedle zákazu přímé diskriminace je zakázána i **diskriminace nepřímá**. Ta se od přímé diskriminace liší tím, že důvod, na jehož základě zaměstnavatel rozlišuje mezi uchazeči o zaměstnání (tzv. zdánlivě neutrální kritérium či praxe), je jiný než důvody vyjmenované v antidiskriminačním zákoně nebo zákoně o zaměstnanosti. V důsledku rozlišování na základě tohoto důvodu však v konečném důsledku dojde ke znevýhodnění zákonem chráněné skupiny (např. starších zaměstnanců). V praxi se soudy i ochránce s nepřímou diskriminací při přijímání do zaměstnání setkávají spíše výjimečně, častější jsou případy diskriminace přímé.

Za diskriminaci se považuje i **navádění⁷** a **pokyn⁸** k diskriminaci. Antidiskriminační zákon tak dopadá i na situace, kdy k diskriminaci dojde na základě formálního či neformálního pokynu. Tímto způsobem je možné postihnout skutečného původce diskriminace.

Ochránce se zabýval⁹ průběhem konkursu na post ředitele školy. Stěžovatelka – ředitelka střední školy – se po uplynutí svého funkčního období opět ucházela o post ředitele. Zřizovatel ji však do funkce znovu nejmenoval poté, co stěžovatelku nedoporučila jako vhodnou kandidátku konkursní komise. Ke stěžovateli se doneslo, že důvodem nedoporučujícího stanoviska komise byl její důchodový věk. Pokud by se toto jednání podařilo prokázat, nedoporučující stanovisko komise by představovalo diskriminaci ve formě navádění.

Starší lidé se při hledání nového zaměstnání mohou setkat také s nevhodnými poznámkami na jejich věk. Pokud by těchto poznámek bylo více, nebo pokud by se zaměstnavatel vůči uchazečům choval vyloženě urážlivě, mohlo by se jednat o diskriminaci ve formě **obtěžování**.

1.2 Výjimky ze zákazu diskriminace

Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že uchazeče o zaměstnání zásadně nelze odmítnout z důvodu věku. Zákon však pamatuje i na to, že věk zaměstnance je v některých případech relevantní, proto připouští výjimky ze zákazu diskriminace (přípustné formy rozdílného zacházení).

Zaměstnavatel může stanovit **podmínku minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání, pokud je splnění této podmínky nezbytným předpokladem pro řádný**

7 Naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu (ustanovení § 4 odst. 5 antidiskriminačního zákona).

8 Pokynem k diskriminaci se rozumí chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby (ustanovení § 4 odst. 4 antidiskriminačního zákona).

9 Zpráva veřejného ochránce práv o nezištění diskriminace ze dne 22. června 2021, sp. zn. 4423/2020/VOP, eso.ochrance.cz.



výkon zaměstnání. Tyto požadavky znevýhodňují především mladé uchazeče, kteří vzhledem ke svému věku neměli možnost požadované zkušenosti získat. Je však zcela přirozené, že pro některé pozice jsou předchozí zkušenosti stěžejní, přičemž zaměstnavatelé si nemohou dovolit přijmout zaměstnance bez těchto zkušeností, který se „zapracuje“ až časem.

Podmínka minimálního věku či praxe nemůže být vyžadována u pozic, u kterých tyto podmínky nedávají vzhledem k vykonávané práci smysl. Typicky se může jednat o lehčí manuální práce a práce s nižším požadavkem na kvalifikaci. Požadavek na minimální věk či praxi by v žádném případě neměl sloužit k tomu, aby se zaměstnavatel vyhnul zaměstnávání mladých lidí, o kterých má stereotypní představy.

Další výjimka ze zákazu diskriminace na základě věku dopadá naopak na starší zaměstnance. Tuto výjimku představují situace, kdy zaměstnanec před tím, než se bude moci řádně věnovat nabízené práci, musí **absolvovat odborné vzdělávání**.

Pokud by doba pro absolvování tohoto vzdělávání byla nepřiměřeně dlouhá vzhledem k datu, kdy uchazeč dosáhne důchodového věku, může zaměstnavatel takového uchazeče odmítnout. Zaměstnavatel se tak může vyhnout situaci, kdy investuje čas a finanční prostředky do vzdělání a zapracování zaměstnance, avšak tento zaměstnanec po absolvování potřebného vzdělávání bude pro zaměstnavatele pracovat pouze krátce. Je však vždy potřeba individuálně posuzovat potřebnou délku vzdělávání vzhledem k věku uchazeče – tato výjimka opět nemůže sloužit jako paušální omluva pro odmítnutí starších uchazečů o zaměstnání.

Příklad: Zaměstnavatel hledá nového zaměstnance na výrobní pozici ve své továrně. Vybraný uchazeč po přijetí absolvuje týdenní „kurz“, v jehož rámci mu bude představena činnost továrny a pracovní postupy na jednotlivých výrobních pozicích. Pokud by zaměstnavatel odmítl 60letého uchazeče s odkazem na délku tohoto zaškolovacího kurzu, jednalo by se o diskriminaci.

Rozdílné zacházení na základě věku je dále přípustné, pokud je k němu dán věcný důvod spočívající **v povaze vykonávané práce nebo činnosti** a uplatněné **požadavky jsou této povaze přiměřené**. Věk samotný jako takový přitom není pro výkon práce zpravidla relevantní. Určité vlastnosti, které mohou být pro výkon některých prací důležité, však s věkem úzce souvisejí. Jde například o **vzhled**, který může být důležitý především u některých uměleckých profesí.

Příklad: Při obsazování filmové role středoškolského studenta lze odmítnout herce, kterému již bylo třicet.

Rovněž **fyzická síla** s věkem zpravidla souvisí. Z evropské judikatury však vyplývá, že odmítnout člověka pouze na základě jeho věku s odkazem na postupný úbytek fyzických sil jde jen ve zcela výjimečných případech. Soudní dvůr Evropské unie se zabýval především věkovými hranicemi pro přijetí do zaměstnání, která jsou v ČR vykonávána ve služebním poměru a podmínky pro přijetí jsou dány zákonem



(např. hasiči nebo policisté). U soukromých zaměstnavatelů bude zpravidla představovat diskriminaci, pokud s odkazem na úbytek fyzických sil odmítnou uchazeče pouze na základě informace o jeho věku. Zaměstnavatelé by proto každého uchazeče měli raději posuzovat individuálně. Je samozřejmě přípustné odmítnout uchazeče, který skutečně fyzicky nezvládne vykonávat nabízenou práci. To ale nevylučuje, že jiný uchazeč stejného věku by nabízenou práci zvládl.

Ochránce se zabýval¹⁰ případem stěžovatele, který se ucházel o místo ve společnosti podnikající v automobilovém průmyslu. Stěžovatel několikrát telefonicky hovořil s náboráři z agentury, kteří jej odmítli kvůli jeho vyššímu věku ve spojitosti s tím, že práce v automobilovém průmyslu je fyzicky náročná. V konkrétním případě se diskriminaci nepodařilo prokázat.

1.3 Pracovní inzerce

Ani při formulaci pracovní nabídky se zaměstnavatelé nesmí dopustit diskriminace.

Diskriminací je, pokud je už z formulace nabídky zaměstnání zřejmé, že zaměstnavatel nechce zaměstnávat určitou skupinu chráněnou zákazem diskriminace – např. starší zaměstnance. V takovém případě by se lidé, pro které dle inzerátu práce není určena, s nejvyšší pravděpodobností o práci vůbec neucházeli, což je pochopitelné. Zákaz diskriminace při formulaci pracovních nabídek proto doplňuje zákaz diskriminace při samotném výběru nových zaměstnanců, aby v oblasti přístupu k zaměstnání byla zajištěna ochrana před neodůvodněným znevýhodněním.

Zákon o zaměstnanosti uvádí, že zaměstnavatelé nesmí činit nabídky zaměstnání, které mají „diskriminační charakter“.¹¹

O diskriminaci se nejedná, pokud je dána jedna z výjimek, kdy zaměstnavatel může vybírat zaměstnance na základě diskriminačního důvodu – v takovém případě je možné požadavek na věk uchazeče do nabídky uvést.

Ochránce se zabýval případem, kdy zaměstnavatel dal již v textu inzerátu jasně najevo, že nestojí o mladší zaměstnance. Zaměstnavatel hledal nového zaměstnance na pozici „recepční-obsluha wellness“ s tím, že „vzhledem k nespolehlivosti a nestálosti mladých slečen“ preferuje ženy od 25 do 40 let. Ochránce dospěl k závěru, že tuto pozici mohou dobře zastávat i mladší zaměstnanci. Zaměstnavatel se dle ochránce dopustil diskriminace na základě věku (inzerát svým textem znevýhodňoval mladší i starší zaměstnance) a pohlaví (zaměstnavatel výslovně uvedl, že hledá pouze ženy).¹²

10 Zpráva veřejného ochránce práv o nezjištění diskriminace ze dne 26. února 2025, sp. zn. 4349/2023, eso.ochrance.cz.

11 Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti.

12 Dopis veřejného ochránce práv ze dne 20. února 2019, sp. zn. 299/2019/VOP, dostupný z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9650>.



V ideálním případě by se zaměstnavatelé při formulaci pracovní inzerce měli vyhnout formulacím, které přímo nevylučují zaměstnance určitého věku, ale mohou tyto zaměstnance od záměru ucházet se o zaměstnání odradit. Např. pokud je jako jeden z benefitů uvedena práce v mladém kolektivu, mohou se starší uchazeči cítit tak, že v tomto kolektivu nejsou vítáni. I když podobné formulace nebudou vždy porušením zákazu diskriminace (ve smyslu, že by za ně zaměstnavatel mohl být sankcionován ze strany inspekce práce), jsou minimálně nevhodné.

Na ochránce se obrátil stěžovatel, který považoval za diskriminační formulaci „mladý tým nadšenců hledá kolegu“. I když ochránce dlouhodobě zaměstnavatelům doporučuje, aby se vyhnuli vyzdvihování mladého pracovního kolektivu jako benefitu, neboť by tím mohli odradit starší uchazeče o zaměstnání, v daném případě diskriminaci neshledal. Z celkového vyznění inzerátu totiž nevyplynulo, že zaměstnavatel nestál o zaměstnávání starších osob.¹³

1.4 Pracovní pohovor a zakázané otázky

Kromě zákazu použití diskriminačních kritérií při výběru zaměstnance **jsou zaměstnanci před neodůvodněným znevýhodněním chráněni i tím, že by o nich zaměstnavatel neměl některé informace vůbec zjišťovat**. Podle zákoníku práce smí zaměstnavatel vyžadovat od kandidátů nebo dalších osob (například bývalého zaměstnavatele při žádosti o referenci) **jen takové informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy**.¹⁴ Také zákon o zaměstnanosti výslovně uvádí, že zaměstnavatel zásadně nesmí vyžadovat některé informace (např. o náboženském přesvědčení uchazeče) a **osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem**.¹⁵ Zaměstnavatel při výběrovém řízení zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, na jeho postup se tak uplatní i předpisy regulující ochranu osobních údajů, především obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.¹⁶

Informaci o věku uchazečů o zaměstnání by zaměstnavatel zpravidla neměl zjišťovat. Tato ochrana je však silně limitována skutečností, že informaci o věku uchazeče se zaměstnavatel zpravidla alespoň rámcově dozví jiným způsobem (např. z data ukončení studia, které uchazeč uvede v životopisu, případně lze věk odhadnout na základě vzhledu uchazeče).

13 Dopis veřejného ochránce práv ze dne 13. února 2018, sp. zn. 897/2018/VOP, dostupný z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6386>.

14 Ustanovení § 30 odst. 2 zákoníku práce.

15 Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).



Starší uchazeči se při pohovorech mohou setkat také s dotazy na jejich **zdravotní stav**. I tyto dotazy jsou ve většině případů nepřípustné.¹⁷ Informace o zdravotním stavu patří mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů (dříve citlivé osobní údaje) a jako takovým je jim poskytnuta zvýšená ochrana při jejich zpracování.¹⁸ Zaměstnavatel by v žádném případě neměl zjišťovat informace o konkrétní diagnóze uchazeče. I když je posuzování zdravotní způsobilosti k práci součástí procesu přijímání nového zaměstnance, provádí toto posouzení zásadně lékař v rámci pracovnělékařské prohlídky, který je proto oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu uchazeče. Z posudku o zdravotní způsobilosti se následně zaměstnavatel dozví pouze informaci, zda je uchazeč způsobilý k výkonu nabízené práce. Posudek neobsahuje informace o zjištěném zdravotním stavu.

Má-li zaměstnavatel pochybnosti, zda by uchazeč ze zdravotních důvodů nabízenou práci zvládl, může uchazeče informovat o pracovních podmínkách – to je ostatně jedna z povinností zaměstnavatele.¹⁹ Při této příležitosti může sám uchazeč posoudit, zda by práce pro něj byla vhodná.

2. Limity účinné obrany proti diskriminaci

I když právní předpisy diskriminaci zakazují, neznamená to, že k diskriminaci nedochází. Jak ukazuje experiment popsáný níže, výskyt diskriminace lze zjistit pomocí některých výzkumných metod. V běžném životě však diskriminace zůstává často skrytá. Časté jsou situace, kdy se uchazeč o zaměstnání vůbec nedozví, že jej zaměstnavatel nevybral z důvodu jeho věku. I v případě, že uchazeč tuto informaci má, je zpravidla velmi obtížné se proti diskriminaci účinně bránit, neboť diskriminaci bývá těžké prokázat.

2.1 Nedostatek informací na straně uchazečů o zaměstnání

Existuje více způsobů, jakými zaměstnavatelé shánějí nové zaměstnance. U některých pozic zaměstnavatelé sami oslovují potenciálně vhodné kandidáty. Nejobvyklejší je však postup, kdy zaměstnavatelé zveřejní nabídku zaměstnání a vyzvou uchazeče, aby je kontaktovali. K prvnímu výběru mezi uchazeči pak dochází na základě došlých životopisů. Vzhledem k tomu, že informace o věku lze alespoň rámcově z životopisu určit, může k diskriminaci docházet již při tomto výběru.

V těchto případech je velice obtížné diskriminaci zjistit. **Zaměstnavatelé totiž jen zcela výjimečně sdělují uchazečům, jejichž životopisy vyřadili, důvody svého rozhodnutí. Zákon jim tuto povinnost neukládá. Je tak na zaměstnavatelích, jakým způsobem budou s uchazeči komunikovat.** V praxi je naopak velmi rozšířený postup, kdy zaměstnavatelé na zaslaný životopis vůbec nereagují (**tzv. ghosting**). Tento přístup má

17 Viz také kapitola 8.2 Výzkumné zprávy ze dne 16. března 2021, sp. zn. 23/2020/OZP, dostupné z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9078>.

18 Ustanovení článku 9 GDPR.

19 Ustanovení § 31 zákoníku práce.



obzvláště negativní dopad na dotčené uchazeče, neboť ti nějakou dobu čekají na odpověď zaměstnavatele a mohou odložit další aktivní hledání práce. Vícenásobná zkušenost s ghostingem může vést rovněž ke ztrátě sebevědomí a postupné rezignaci. V lepším případě zaměstnavatelé neúspěšným uchazečům odpovídají. Zdvíhání odpověď ve smyslu „děkujeme za projevený zájem, ale rozhodli jsme se pro jiného kandidáta“ je však z hlediska zjištění a prokázání případné diskriminace prakticky bezvýznamná – uchazeč neví, z jakého důvodu jej zaměstnavatel nevybral a zda tímto důvodem nemohl být jeho věk.

Projde-li uchazeč tímto prvotním výběrem, neznamená to, že se s diskriminací již nemůže setkat. Diskriminaci představuje rovněž jednání zaměstnavatele, který sice dopředu nevyloučí zaměstnání staršího člověka a například jej pozve na pohovor, ale nakonec upřednostní mladšího kandidáta, a to s ohledem na jeho věk.

V případě, že k odmítnutí uchazeče dojde až v pozdější fázi výběru nového zaměstnance, má neúspěšný uchazeč k dispozici přece jen více informací. Uchazeč, který projde pohovorem, si může udělat bližší představu o tom, jaké jsou konkrétní požadavky zaměstnavatele na danou pozici, zda tyto požadavky splňuje a zda se mu o svých kvalitách podařilo zaměstnavatele přesvědčit. Stále však platí, že dojde-li k odmítnutí uchazeče, zaměstnavatel své rozhodnutí nemusí zdůvodňovat. Uchazeč se obvykle ani nedozví, zda a případně koho zaměstnavatel nakonec vybral. Uchazeč tak i v tomto případě zpravidla nemá dostatek informací, aby mohl učinit závěr, zda hrál jeho věk v rozhodování zaměstnavatele nějakou roli.

2.2 Známky toho, že k diskriminaci došlo, a důkazy o diskriminaci

Zkušenost starších lidí je tak mnohdy taková, že reagují na nabídku zaměstnání, u které jsou přesvědčeni, že jsou vhodnými kandidáty, zaměstnavatel je ale nevybere. Obzvláště opakuje-li se tato situace vícekrát, mohou tito lidé pojmout podezření, že zaměstnavatelé je odmítají kvůli jejich věku.

Toto podezření ale není samo o sobě dostatečné, pokud by se takový uchazeč chtěl proti diskriminaci bránit. V některých případech sama skutečnost, že dojde k znevýhodnění chráněné skupiny, vyvolává silné podezření, že skutečně došlo k diskriminaci. Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel poskytne odměnu všem svým zaměstnancům s výjimkou poživatelů starobního důchodu. To neplatí v oblasti přijímání do zaměstnání. **Výběrové řízení do zaměstnání představuje situaci, která je ze své podstaty spojena s výběrem – z většího počtu osob je uspokojena jen jedna osoba či malá skupina osob. Výběr z vícero uchazečů na jedno volné místo nemůže bez dalších okolností založit diskriminaci.** Odmítnutý uchazeč bude vždy spadat do nějaké chráněné kategorie (bude se jednat o muže/ženu či člověka staršího/mladšího). **Aby bylo možné uvažovat o diskriminaci, je v takových případech zapotřebí nejen prokázat, že s obětí diskriminace bylo méně příznivě zacházeno (tedy**



že neuspěla ve výběrovém řízení), ale oběť diskriminace musí tvrdit i další podezřelé okolnosti.²⁰

Dále platí, že i když odmítnutí ze strany více zaměstnavatelů působí podezřele, tato skutečnost nezakládá podezřelé okolnosti u každého zaměstnavatele jednotlivě.

Podezřelé okolnosti je totiž zapotřebí posuzovat ve vztahu ke každému výběrovému řízení, resp. zaměstnavateli samostatně.

Na ochránce se obracejí starší lidé, kterým se dlouhodobě nedaří najít vhodné zaměstnání. I když se hlásí na pozice, pro které splňují zaměstnavatelem stanovené požadavky, zaměstnavatelé je odmítají. Stěžovatelé jsou přitom přesvědčeni, že důvodem neúspěchu je jejich vyšší věk. V některých případech pouze popisují své snahy najít nové zaměstnání, jindy dokládají inzeráty, na které odpovídali, nebo odmítavé odpovědi některých zaměstnavatelů. Tyto podněty je velmi těžké prověřit. Je sice možné, že u některých zaměstnavatelů věk podatelů hrál svoji roli, konkrétního zaměstnavatele však na základě těchto informací nelze vinit z diskriminace. Ochránce se tak věci dále zabývá pouze tehdy, pokud u konkrétního výběrového řízení existují další podezřelé okolnosti.

Podezřelými okolnostmi může být mimo jiné neférový průběh řízení, rozpory ve vyjádřeních zaměstnavatele, změna v požadavcích na danou pozici anebo skutečnost, že zaměstnavatel přijal uchazeče s menšími zkušenostmi. Každý případ je však třeba posuzovat individuálně – nelze např. uzavřít, že pokud zaměstnavatel přijal mladšího uchazeče, který nesplňuje všechny požadavky uvedené zaměstnavatelem v inzerci, bude se jednat o diskriminaci. I tato skutečnost může mít legitimní (nediskriminační) odůvodnění.

Jistotu, že se setkal s diskriminací, má uchazeč především tehdy, když mu zaměstnavatel sám sdělí, že nebyl vybrán z důvodu věku. I takové případy se v praxi vyskytují.

I za této situace může být uchazeč v pozici, kdy sice ví, že byl diskriminován, tuto skutečnost však je obtížné prokázat a proti diskriminaci se účinně bránit. V dnešní době je poměrně rozšířené povědomí o zákazu diskriminace, zaměstnavatel tak diskriminační pohnutku obvykle nesdělí uchazeči jinak než ústně. Lze přitom očekávat, že by zástupci zaměstnavatele toto jednání popřeli, pokud by svědčili u soudu nebo poskytli vyjádření pro inspektorát práce.

Silným důkazem v diskriminačních sporech může být písemné vyjádření zaměstnavatele (např. e-mailová odpověď na zasláný životopis, ve kterém zaměstnavatel uvede, že se rozhodl pro mladšího uchazeče) nebo audionahrávka

20 Viz také Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühnová, E., Kühn, Z., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. Komentář k § 14 nebo nález Ústavního soudu ze dne 8. října 2015, sp. zn. III. ÚS 880/15.



přuběhu pohovoru. I když může být skryté pořízení takové nahrávky pro většinu lidí nepříjemné, jde mnohdy o jediný způsob, jak lze diskriminaci prokázat. Je-li taková nahrávka pořízena za účelem ochrany práv a netýká se soukromí nahrávaných osob, lze ji zpravidla použít při obraně proti diskriminaci.

3. Možnosti obrany proti diskriminaci

Oběť diskriminace má k dispozici tři hlavní možnosti, jak se proti diskriminaci bránit. Všechny tyto možnosti mají své výhody i nevýhody.

3.1 Podnět veřejnému ochránci práv

Veřejný ochránce práv dle zákona poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace.

Obrátí-li se na mě uchazeč s námitkou diskriminace, mohu především posoudit, zda se skutečně může jednat o diskriminaci (tedy jednání definované zákonem). Stěžovateli také poradím, jak se proti diskriminaci lze bránit.

Výhodou pro stěžovatele je skutečnost, že podání ochránci je **zdarma** a jeho případ prozkoumají právníci, kteří se oblasti zákazu diskriminace věnují dlouhodobě. Další výhodou je **neformálnost komunikace** mezi ochráncem a stěžovatelem. Zhodnocení svého případu stěžovatel obvykle obdrží **bez většího prodlení**.

Hlavní nevýhodou je skutečnost, že zákon ochránci nepřiznává možnosti, jak v diskriminačních případech zjistit skutkový stav a o diskriminaci opatřit důkazy.

V případech namítané diskriminace tak nemohu např. navštívit zaměstnavatele a na pracovišti vykonat kontrolu. Při posuzování případu tak vycházím především z informací a podkladů, které mi poskytnou podatelé podnětů. Jak však vyplývá z výše uvedeného, v případech diskriminace v přístupu k zaměstnání jsou tyto informace mnohdy omezené. Existují-li alespoň nějaké důkazy vzbuzující důvodné podezření, že došlo k diskriminaci, případně lze-li takové důkazy opatřit, má smysl, abych se případem zabýval blíže. V takovém případě se svolením podatele oslovím zaměstnavatele. Zaměstnavatel však nemá povinnost mé žádosti o vyjádření vyhovět.²¹

Výsledek mého posuzování je **nezávazný**. To znamená, že dojde-li k závěru, že skutečně došlo k diskriminaci, nemusí se zaměstnavatel mým závěrem řídit. Stěžovatel však může mé závěry využít v soudním řízení nebo v podání inspektorátu práce.

21 Pravomoci ochránce se v budoucnu změní v souvislosti s provedením směrnice Rady (EU) 2024/1499 ze dne 7. května 2024 o standardech pro orgány pro rovné zacházení a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1500 ze dne 14. května 2024 o standardech pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení se ženami a muži do českého práva.



Ochránce **nemůže před soudy zastupovat oběti diskriminace.**²²

3.2 Podnět inspektorátu práce

Na dodržování pracovněprávních předpisů, tedy i na dodržování zákazu diskriminace, dohlíží orgány inspekce práce (oblastní inspektoráty práce a Státní úřad inspekce práce).

Kontrole diskriminace v přístupu k zaměstnání se inspektoráty věnují především na základě podnětů. Oběť diskriminace se tak může na inspektorát obrátit se žádostí o vykonání kontroly. **Této žádosti však inspektorát nemusí vyhovět.** Inspektorát ke kontrole nepřistoupí především tehdy, pokud je již z podnětu zřejmé, že by kontrola nebyla efektivní (např. podatel o tvrzené diskriminaci neuvádí žádné konkrétní informace).

Při kontrole zaměstnavatele mohou inspektoři využít svých poměrně širokých oprávnění – mohou i bez ohlášení vstoupit na pracoviště, požadovat předložení dokumentů, požadovat podání vysvětlení a dotazovat se zaměstnanců bez přítomnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout inspektorům součinnost.

Na rozdíl od ochránce tak mají inspektoři možnosti, jak zjistit skutkový stav. V oblasti přístupu k zaměstnání se ale i inspektoři mohou dostat do situace, kdy ani s využitím těchto možností nebude možné diskriminaci zjistit, respektive toto zjištění podložit relevantními důkazy. Při prověřování tohoto typu diskriminace totiž inspektoři musejí především vycházet z vyjádření zaměstnavatele. Písemné důkazy často chybí.

Poskytne-li zaměstnavatel inspekci vysvětlení, proč nevybral konkrétního uchazeče o zaměstnání, nemusí být v možnostech inspektorů informace uvedené zaměstnavatelem dále prověřit. Inspektoři např. zpravidla nemohou zpětně ověřit, že uchazeč při pohovoru působil nekompetentně, arogantně či příliš nervózně. Kontrola se tak může dostat do stavu, kdy stojí **tvrzení zaměstnavatele proti tvrzení neúspěšného uchazeče**, přičemž inspektor nemůže rozpory v těchto vyjádřeních odstranit. V takovém případě inspektor nemůže konstatovat, že došlo k diskriminaci.

Pokud se inspektorátu podaří diskriminaci zjistit, uvede tuto skutečnost v protokolu o kontrole. Tento protokol však nezasílá podateli podnětu. **Inspektorát má povinnost podatele písemně informovat o výsledku provedené kontroly ve vztahu k jeho osobě.**

Na základě zjištění z kontroly může inspektorát dospět k závěru, že se zaměstnavatel **dopustil přestupku.** Přestupky v oblasti rovného zacházení vymezují zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce.²³ Za porušení zákazu diskriminace může být zaměstnavatel pokutován především tehdy, **odmítne-li uchazeče o zaměstnání**

²² I v tomto ohledu může přinést změnu provedení unijních směrnic, uvedených v předchozí poznámce, do vnitrostátního práva.

²³ Ustanovení § 139 odst. 1 písm. a) a 140 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti a § 11 a 24 zákona o inspekci práce.



na základě diskriminačního důvodu, nebo zveřejní-li diskriminační nabídku zaměstnání. Pokuta může být až ve výši 1 000 000 Kč.²⁴

Inspektorát nemůže zaměstnavateli nařídit, aby oběť diskriminace přijal do zaměstnání, aby se jí omluvil nebo jí zaplatil finanční odškodnění. Pro podatele však skutečnosti uvedené v informaci o výsledku kontroly mohou být vodítkem, zda má smysl se proti diskriminaci dále bránit, především zda podat antidiskriminační žalobu. Určitou satisfakci může představovat také pokuta udělená zaměstnavateli.

3.3 Antidiskriminační žaloba

Antidiskriminační zákon jako prostředek obrany proti diskriminaci stanoví možnost podat antidiskriminační žalobu.

Obecně se lze tímto typem žaloby domáhat upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminace, omluvy a náhrady nemajetkové újmy v penězích. **Je-li namítána diskriminace v přístupu k zaměstnání, lze obvykle uplatnit pouze nárok na omluvu a finanční satisfakci.** I když nelze vyloučit uplatnění nároku na odstranění následku diskriminace ve formě uzavření pracovní smlouvy v případech, kdy diskriminace byla prokazatelně jediným důvodem nepřijetí uchazeče do zaměstnání,²⁵ nejsem si vědom žádného rozhodnutí, kdy by byl tento nárok úspěšně uplatněn.

Ve vztahu k dokazování diskriminace je velkou výhodou, že v řízení o antidiskriminační žalobě dochází k **tzv. sdílení důkazního břemene**. Tato úprava obecných pravidel dokazování byla pro diskriminační spory zavedena na základě obecné zkušenosti, že v těchto případech je často prakticky nemožné získat relevantní důkazy, neboť ty se zpravidla nacházejí v rukou žalovaného. Oběť diskriminace tak nemusí dokazovat nedokazatelné (diskriminační pohnutku žalovaného). **V praxi sdílení důkazního břemene vypadá tak, že pokud žalobce před soudem uvede skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ho žalovaný přímo diskriminoval z důvodu věku v přístupu k zaměstnání, musí žalovaný dokázat, že neporušil zásadu rovného zacházení.²⁶**

Dojde-li ke sdílení důkazního břemene, je na zaměstnavateli, aby tvrdil a prokázal, že žalobce odmítl jako uchazeče z jiného důvodu než jeho věku. Pokud tak neučiní, nebo pokud se mu jiné než diskriminační důvody nepodaří prokázat, soud rozhodne, že k diskriminaci došlo. Jak vyplývá z výše uvedeného, aby došlo ke sdílení důkazního břemene, nelze u soudu pouze tvrdit neúspěch ve výběrovém řízení a žalobce by měl tvrdit další podezřelé okolnosti.

24 Ustanovení § 140 odst. 4 písm. a) zákona o zaměstnanosti.

25 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 19. února 2021, sp. zn. II. ÚS 1148/20, dostupné na <http://nalus.usoud.cz>.

26 Podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.



Nevýhodou soudních řízení v diskriminačních sporech je to, že **mohou trvat i několik let**. S tím souvisí i **finanční riziko** vedení těchto sporů. Především v případě neúspěchu může žalobce hradit náklady na soudní výlohy protistrany, které mohou být značné.

Pro žalobce tak může být rozhodnutí, zda podat antidiskriminační žalobu, velmi obtížné. **Výsledek řízení u soudu je totiž skoro vždy nejistý**, neboť žalobce nemůže předvídat, co bude u soudu tvrdit protistrana.

4. Dobrá praxe zaměstnavatelů

K diskriminaci při výběru nových zaměstnanců dochází často v důsledku stereotypů. Je přitom nutné si přiznat, že stereotypy, tedy předpojaté nebo příliš zjednodušené a zobecněné představy o celé skupině lidí, máme ve větší či menší míře všichni. Vytváření stereotypů je totiž pro lidskou mysl do určité míry přirozené. Některé stereotypy můžeme mít natolik zvnitřněné, že si ani nejsme vědomi, nakolik ovlivňují naše jednání.

Stereotypy nás mohou omezovat v soukromém životě, ať už jsme v jejich důsledku znevýhodněni, nebo sami sebe ochuzujeme o možnost lépe někoho poznat. Z hlediska práva na rovné zacházení se ale problematickými stereotypy stávají tehdy, pokud „překročí práh pracoviště“ a zaměstnavatel na jejich základě rozhoduje o výběru nových zaměstnanců – tehdy se může dopustit diskriminace. Je proto důležité si možnost stereotypního uvažování připustit a pokusit se vliv vlastních stereotypů eliminovat.

Rozhodne-li se zaměstnavatel při výběru zaměstnanců diskriminovat, nelze tomuto jednání prakticky zabránit. Domnívám se však, že diskriminace často nebývá motivována zlým úmyslem. Naopak se může jednat o důsledek opomenutí zaměstnavatele. V minulosti jsem proto ochránce vydal doporučení²⁷ určené zaměstnavatelům, kteří se chtějí vyhnout tomu, aby se dopustili diskriminace. Níže uvádím několik tipů pro zaměstnavatele ve vztahu k výběrovému řízení. K diskriminaci však zdaleka nedochází jen při výběru zaměstnanců; v případě zájmu o další tipy, jak být férovým zaměstnavatelem, si zájemce dovoluji odkázat na doporučení ochránce.²⁸

Tipy pro zaměstnavatele, kteří se chtějí vyhnout diskriminaci a chtějí vystupovat vstřícně ke starším uchazečům o zaměstnání:

- ! Vyhněte se ghostingu. Je-li to ve Vašich možnostech, zašlete každému uchazeči o zaměstnání alespoň krátkou odpověď.
- ! Pokud se na Vás obrátí neúspěšný uchazeč o zaměstnání se žádostí o sdělení, proč nebyl vybrán, pokuste se této žádosti vyhovět. Předejdete tak podezření, že Váš

27 Doporučení veřejného ochránce práv ze dne 7. prosince 2023, [sp. zn. 68/2021/DIS](#).

28 Viz poznámku pod čarou č. 27.



postup mohl být diskriminační. Uchazeči můžete pomoci se zlepšit, a zvýšit tak jeho šance v dalším výběrovém řízení.

- ! Na výběru nového zaměstnance by mělo participovat více lidí. Ideální je zapojení lidí s různými životními zkušenostmi.
- ! Vhodné je dopředu si sestavit seznam kritérií, dle kterých budou uchazeči hodnoceni. Mezi těmito kritérii by až na výjimky neměly figurovat diskriminační důvody. U kritérií, v důsledku jejichž uplatnění by mohlo dojít ke znevýhodnění skupiny chráněné antidiskriminačním zákonem, je vhodné vždy pečlivě zvážit, zda je požadovaná vlastnost pro výkon nabízené práce skutečně nezbytná. Seznamu je nutné se držet.
- ! Pokuste se oprostit od prvního dojmu, který bývá nespolehlivý. Hodnotitelé by klady a záporny jednotlivých uchazečů měli mezi sebou probrat. Hodnotitel by měl být schopen odůvodnit, proč uchazeče podporuje, či nepodporuje. Obzvláště důležité je toto odůvodnění v případech, kdy k danému hodnocení není dán jasný důvod (např. nedostatečné zkušenosti), ale hodnotiteli se uchazeč „nezdál“ nebo „na něj dobře nepůsobil“ (byť samozřejmě vystupování uchazeče v rámci pohovoru je důležité kritérium pro výběr nového zaměstnance).
- ! Od zaměstnavatele by hodnotitelé, kteří jsou v podřízeném postavení (typicky zaměstnanci personálního oddělení), měli mít jasné zadání, že diskriminace je při výběru zaměstnance nepřipustná. V praxi se totiž může stát, že tito zaměstnanci vyřadí např. uchazeče v předdůchodovém věku, protože předpokládají, že by si tento postup zaměstnavatel přál.
- ! U pohovoru by neměly zaznít zakázané otázky. Pokud se některý z hodnotitelů na tyto otázky zeptá, může to signalizovat jeho předpojatost.
- ! Někteří uchazeči mohou mít v důsledku zdravotních obtíží již při výběrovém řízení specifické požadavky. Příkladem může být požadavek na větší písmo v písemném testu. Je-li to ve Vašich možnostech, pokuste se tyto požadavky splnit.
- ! Při sestavování nabídky benefitů je dobré myslet i na potřeby starších zaměstnanců. Starší uchazeč také může ocenit možnost pracovat na zkrácený úvazek. Zaměstnavatel má v tomto případě možnost využít slevy na sociálním pojištění. Věková hranice je stanovena na 55 let. Více informací naleznete na [webu ČSSZ](https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem).²⁹

29 Česká správa sociálního zabezpečení. Sleva na pojistném. [online]. 2023 [cit. 2023-10-09]. Dostupné z: <https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem>.



Výzkum diskriminačního jednání na trhu práce

Přestože je diskriminace na trhu práce zákonem zakázána, její výskyt nebyl dosud zcela odstraněn. Pokud se má proti diskriminaci postupovat účinně, je nezbytné znát její podobu a rozsah. Tyto informace můžeme získat prostřednictvím systematického výzkumu.

Tato kapitola představuje design korespondenčního experimentu, zdroj dat a hlavní zjištění studie.

Korespondenční experiment byl proveden ve spolupráci Masarykovy univerzity a Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí. Jeho provedení bylo schváleno Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity dne 18. září 2025 (jednací číslo EKV-2025-112). Experiment byl navržen v souladu s etickými standardy pro výzkum zahrnující lidské subjekty, přičemž byla zajištěna anonymita a důvěrnost dat. Provedení studie bylo možné jen díky excelentní technické podpoře Dominika Dvořáka a Kláry Moravcové z Masarykovy univerzity. Tato studie vznikla za podpory projektu Stárnutí populace a související výzvy pro zdravotní a sociální systémy (AGEING-CZ), registrační číslo CZ.02.01.01/00/23_025/0008743 financovaného z EFRR/ESF.

Hlavními autory jsou:

- **Luca Fumarco**, Masarykova univerzita, IZA;
- **Štěpán Mikula**, Masarykova univerzita, IZA, stepan.mikula@econ.muni.cz.

1. Design experimentu

Pro mapování diskriminačního jednání na trhu práce jsme využili metodu korespondenčního experimentu. V něm probíhá komunikace mezi uchazečem a zaměstnavatelem výhradně prostřednictvím e-mailu. Tím jsou vyloučeny jiné vlivy (například osobní vystupování), které nejsou předmětem zkoumání. Je tak možné přesně testovat, zda určité charakteristiky uchazeče ovlivňují pravděpodobnost pozitivní reakce zaměstnavatele.

Cílem studie bylo otestovat přítomnost diskriminace na základě věku při prvním kontaktu mezi uchazečem a zaměstnavatelem v České republice. Fiktivní uchazeči s odpovídajícím profesním profilem reagovali na reálně inzerované pozice zveřejněné v databázi Úřadu práce České republiky.

Celkem jsme vytvořili a rozeslali 10 138 životopisů na skutečně inzerované pozice. Vzdělání i pracovní zkušenosti byly vždy přizpůsobeny požadavkům konkrétního inzerátu.



Všichni fiktivní uchazeči byli muži s běžným českým jménem a bydlištěm v blízkosti místa výkonu práce. Věk jsme uváděli nepřímým prostřednictvím roku ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání. Testování byli uchazeči ve věku 40 až 55 let (tedy osoby ve středním věku).

Do životopisů jsme systematicky vkládali doplňující informace, které měly signalizovat obecné kognitivní schopnosti, aniž by přímo souvisely s kvalifikací na konkrétní pracovní pozici. Testovali jsme dvě oblasti kognitivních schopností, každá ve třech úrovních:

- Analytické dovednosti:
 - bez zmínky,
 - hráč šachů,
 - velmi dobrý hráč šachů s vysokým umístěním na žebříčku chess.com.
- Jazykové dovednosti:
 - bez zmínky,
 - certifikovaná základní znalost portugalského jazyka,
 - certifikovaná pokročilá znalost portugalského jazyka.

Cílem bylo ověřit, zda tyto „signály kognitivních schopností“ ovlivní ochotu zaměstnavatelů uchazeče kontaktovat a jak ovlivní případnou diskriminaci na základě věku.

Životopisy jsme zasílali e-mailem ve formátu PDF. Všechny měly jednotnou strukturu i grafickou podobu. E-maily jsme odesílali v pracovní dny během běžné pracovní doby. Odpovědi zaměstnavatelů jsme archivovali a následně ručně kódovali jako pozitivní nebo negativní.

Z etických důvodů jsme od každého zaměstnavatele vybrali vždy pouze jeden inzerát, abychom minimalizovali administrativní zátěž na jejich straně.³⁰

2. Zdroj dat

Experiment využíval databázi volných pracovních míst spravovanou Úřadem práce České republiky. Zaměstnavatelé zde mohou dobrovolně registrovat volné pozice. Databáze je:

30 Požadavky na etické provedení korespondenčních experimentů obecně omezují počet životopisů zaslanych jednomu zaměstnavateli, a prakticky tak vylučují testování přítomnosti diskriminačního jednání na úrovni jednotlivého zaměstnavatele.



- veřejně přístupná;
- využívána i komerčními pracovními portály;
- jediným státním zdrojem dat o poptávce po práci.

Je však třeba upozornit, že databáze není reprezentativní pro celý trh práce. Registrace pozic je dobrovolná a zaměstnavatelé ji provádějí pouze tehdy, pokud pro ně může mít přínos. Ve výsledku se inzerce koncentruje zejména do méně kvalifikovaných profesí a do vybraných sektorů, například do zpracovatelského průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu nebo stavebnictví.

Výhodou databáze nicméně je, že umožňuje třídit pozice podle:

- sektoru ekonomické aktivity (klasifikace NACE – Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne);³¹
- kategorie povolání (klasifikace ISCO – International Standard Classification of Occupations);
- místa výkonu práce;
- informace o tom, zda je pozice označena jako vhodná pro občany třetích zemí.

3. Výsledky

U každého z 10 138 životopisů jsme sledovali, zda zaměstnavatelé reagují pozitivně. Za pozitivní odpověď jsme považovali například pozvání na pohovor, výzvu k dalšímu kontaktu, žádost o doplnění informací. Za negativní odpověď jsme považovali výslovné odmítnutí, absenci reakce, odpověď bez projevu zájmu o další komunikaci. Celkově zaměstnavatelé pozitivně reagovali na 18,3 % žádostí.

Připomeňme, že základním cílem bylo testování diskriminace na základě věku – mají starší uchazeči menší pravděpodobnost pozitivní odpovědi než mladší ve zkoumané věkové kategorii?

Pro vyhodnocení výsledků jsme použili regresní analýzu, která umožňuje zohlednění tzv. kontrolních proměnných, jež mohou ovlivnit pravděpodobnost pozitivní odpovědi:

- sektor ekonomické aktivity (NACE);
- kategorie povolání (ISCO);
- region výkonu práce;
- den odeslání e-mailu;

31 Vyžaduje propojení databáze ÚP s Registrem ekonomických subjektů spravovaným Českým statistickým úřadem.



- e-mailové domény zaměstnavatele (z důvodu možného vyhodnocení zprávy jako spam).

Regresní analýza v důsledku porovnává uchazeče, kteří se liší pouze v signálu (viz níže), a to při současném odfiltrování vlivu kontrolních proměnných.

Součástí modelu byly také proměnné kódující signál vyslaný v CV fiktivních uchazečů zaměstnavatelům:

- věk uchazeče;
- skutečnost, zda byla pozice označena jako vhodná pro cizince (typ inzerátu);
- úroveň signalizovaných kognitivních schopností (hra šachu, znalost portugalštiny).

Pro odhadnuté regresní koeficienty jsme testovali jejich statistickou významnost. Koncept statistické významnosti umožňuje testovat, zda proměnné skutečně systematicky ovlivňují pravděpodobnost získání pozitivní odpovědi od zaměstnavatele. Statisticky významné odhady koeficientů pro proměnné kódující signály (věk a vhodnost pracovního místa pro cizince) tak ukazují na možnou přítomnost diskriminace.

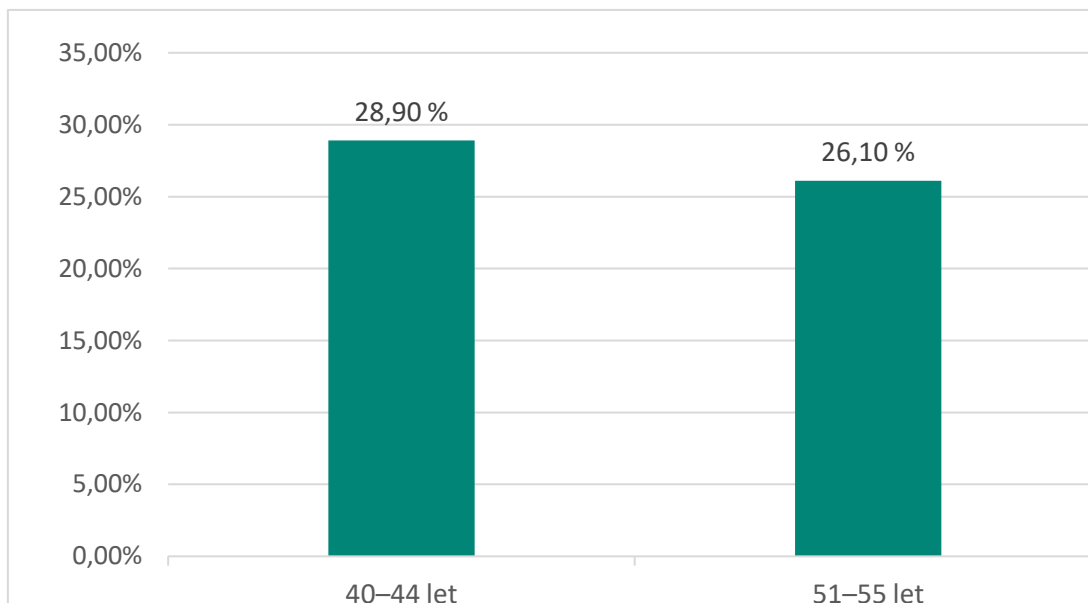
3.1 Diskriminace na základě věku

Věkový efekt jsme analyzovali u pozic, které nebyly označeny jako vhodné pro cizince (celkem 4 280 pozic).

Zjistili jsme, že

- uchazeči ve věku 40–44 let obdrželi pozitivní odpověď ve 28,9 % případů;
- uchazeči ve věku 51–55 let ve 26,1 % případů.

Graf 1 Pravděpodobnost odezvy na základě věku (N = 4280)



Výsledky regresní analýzy ukázaly, že každý další rok věku fiktivního kandidáta snižuje pravděpodobnost pozitivní odpovědi ze strany zaměstnavatele přibližně o 0,3 %. Celkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší skupinou přitom činil asi 4 až 5 %, a to při zohlednění všech kontrolních proměnných.

Zároveň se nám nepodařilo prokázat, že by signalizované kognitivní dovednosti (šachy, znalost portugalštiny) měly statisticky významný vliv na pravděpodobnost pozitivní reakce – tyto dovednosti tedy nemají na pravděpodobnost pozitivní reakce zaměstnavatele významný vliv. To nemusí znamenat, že zaměstnavatelé nereflektují kognitivní schopnosti uchazečů o zaměstnání. Pouze jsme nenaměřili žádnou statisticky významnou odezvu na použité signály kognitivních schopností.

Je třeba zdůraznit, že byly testovány pouze osoby ve věku 40–55 let. Výsledky tedy nelze vztahovat na výrazně mladší nebo starší uchazeče.

3.2 Limity evidence pracovních míst ve vztahu k cizincům ze třetích zemí

Sebraná experimentální data umožňují otestovat i přítomnost možných rozdílů v pravděpodobnosti, že fiktivní uchazeči získají pozitivní odpověď na základě typu inzerátu – pokud zaměstnavatel uvede, že je místo vhodné i pro cizince ze třetích zemí, mají čeští uchazeči menší pravděpodobnost pozitivní odpovědi než cizinci?

Na vzorku 10 138 rozeslaných životopisů jsme zjistili, že

- u pozic označených jako vhodné pro cizince činila míra pozitivních odpovědí 11,8 %;
- u ostatních pozic dosahovala 27,2 %.



Rozdíl přibližně 15 % byl statisticky významný. Po zohlednění sektoru, profese, regionu a dne odeslání e-mailu v regresní analýze rozdíl klesl na přibližně 11 %, zůstal však statisticky významný. Efekt se tedy objevuje napříč většinou odvětví i profesí. Výjimkou jsou ekonomické sektory zdravotní a sociální péče, zemědělství a zásobování vodou. Mezi povoláními jsme nezjistili rozdíl v míře pozitivních odpovědí u kvalifikovaných pracovníků v zemědělství (ISCO 6), tato profesní skupina je ale v ekonomice zastoupena zcela minimálně.

Výsledky naznačují, že označení pozice jako vhodné pro cizince může být spojeno se strukturálním omezením přístupu českých uchazečů nezávisle na jejich individuálních charakteristikách, jako je věk. To má důležité důsledky pro interpretaci dat z databáze Úřadu práce České republiky, protože část inzerovaných pozic nemusí být ve skutečnosti otevřena všem uchazečům – všichni fiktivní uchazeči měli typická česká jména. Tím může být zkreslen obraz skutečné poptávky na trhu práce založený na této datové základně. Stát tak nemusí mít k dispozici plně spolehlivá data pro plánování politik zaměstnanosti.